

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2209/2533

นางแฉล้ม เนตรทิพย์
นายวิจิต ศศิธรวัน

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 521, มาตรา 531

โจทก์ซึ่งเป็นญาติผู้ใหญ่ของจำเลยได้ยกที่ดินให้จำเลยโดยเสน่หา โจทก์จึงเป็นผู้มีบุญคุณต่อจำเลยที่จำเลยพึงต้องเคารพ เมื่อโจทก์ไปหาจำเลยเพื่อขอเงินมาใช้จ่ายส่วนตัวเพราะโจทก์ไม่มีเงิน จำเลยกลับขับไล่โจทก์ออกจากบ้านและพูดว่า "อีแก่อย่ามาหาอีก" การกระทำของจำเลยจึงเป็นการหมิ่นประมาทโจทก์อย่างร้ายแรง ถือได้ว่าจำเลยประพฤติเนรคุณต่อโจทก์ โจทก์ถอนคืนการให้ได้

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ได้ยกที่ดินให้จำเลยโดยเสน่หา ต่อมาจำเลยประพฤติเนรคุณต่อโจทก์ จึงขอให้จำเลยคืนที่ดินดังกล่าวแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า โจทก์ขายที่พิพาทให้จำเลย แต่จดทะเบียนเป็นการยกให้โดยเสน่หาจำเลยไม่เคยประพฤติเนรคุณต่อโจทก์ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยส่งมอบโฉนดที่ดินและจดทะเบียนโอนที่ดินคืนให้โจทก์หากจำเลยไม่ปฏิบัติตาม ให้ถือเอาคำพิพากษาเป็นการแสดงเจตนา

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า โจทก์เป็นญาติผู้ใหญ่ของจำเลยได้ยกที่ดินให้จำเลยโดย
เสน่หาจึงเป็นผู้มีบุญคุณต่อจำเลย ที่จำเลยพึงต้องเคารพ เมื่อโจทก์ไปหาจำเลยเพื่อ
ขอเงินมาใช้จ่ายส่วนตัว จำเลยกลับขับไล่โจทก์ออกจากบ้านและพูดคำว่า "อีแก่อย่า
มาหาอีก"แสดงให้เห็นว่าจำเลยไม่เคารพโจทก์ผู้มีพระคุณและเกลียดชังโจทก์ไม่ยอม
ให้มาหาจำเลยอีก การกระทำของจำเลยจึงเป็นการหมิ่นประมาทโจทก์อย่างร้ายแรง
ถือได้ว่าจำเลยประพฤติน่ารังเกียจต่อโจทก์ โจทก์ถอนคืนการให้ได้

พิพากษายืน

(เจริญ นิลเอสงฆ์-ก้าน อันนันท-อัมพร ทองประยูร)

ศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา - นายสมนึก สุขะมงคล

ศาลอุทธรณ์ - นายบุญศรี กอบบุญ

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>